P U T U S A N
Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Iman
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pales Raya Ujung Lingk IV Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nur Iman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Mohd. Akbar, S.H., M.H., Rival Duan Prasetyo, S.H., M.H., Tommy Ali, S.H., Hasrul Wardana, S.H., Fahmi Anju Manurung, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan Kel. Titi Rante Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 596/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa Terdakwa **Nur Iman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nur Iman** berupa pidana Pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram; 1 (satu) kotak kecil warna putih; 1 (satu) bungkus plastik klip kosong; **agar dirampas untuk dimusnahkan** dan Uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rinician uang Rp50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar **agar dirampas untuk Negara**;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Nur Iman** membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: agar menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Nur Iman pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman ,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 saksi AIPDA Azriady, SH bersama dengan saksi BRIPKA Eko Setiawan, SE dan saksi BRIPKA Sandro Arizona masing-masing petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan sebelumnya telah menerima informasi tentang peredaran narkotika dengan sebutan shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, lalu Petugas Polisi melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli shabu-shabu, dimana sekira pukul 17.00 Wib Petugas Polisi menemui Terdakwa yang sedang duduk ditanah kosong Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan kemudian Petugas Polisi berpura-pura membeli Narkotika dengan sebutan shabu-shabu sambil menyerahkan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut di terima oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1(satu) bungkus plastik Klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu dari kotak kaleng rokok dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu selanjutnya petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu serta uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu, 1 (satu) Sekop plastik dari dalam 1 (satu) kotak kaleng Rokok Gudang garam dimana barang bukti tersebut diperoleh oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama DANI (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud akan dijual kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1039/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Ajun Komisaris Polisi R.Fani Miranda,S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa **8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Nur Iman** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamdetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Nur Iman pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan**, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 saksi AIPDA Azriady, SH bersama dengan saksi BRIPKA Eko Setiawan, SE dan saksi BRIPKA Sandro Arizona masing-masing petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan sebelumnya telah menerima informasi tentang peredaran narkotika dengan sebutan shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, lalu Petugas Polisi melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli shabu-shabu, dimana sekira pukul 17.00 Wib Petugas Polisi menemui Terdakwa yang sedang duduk ditanah kosong Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan kemudian Petugas Polisi berpura-pura membeli Narkotika dengan sebutan shabu-shabu sambil menyerahkan uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang tersebut di terima oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu dari kotak kaleng rokok dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu selanjutnya petugas Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita 1 (satu) bungkus Plastik Klip berisi narkotika dengan sebutan shabu-shabu serta uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika sabu, 1 (satu) Sekop plastik dari dalam 1 (satu) kotak kaleng Rokok Gudang garam dimana barang bukti tersebut diperoleh oleh terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama DANI (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud akan dijual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1039/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Ajun Komisaris Polisi R.Fani Miranda,S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa **8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**

Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Nur Iman** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamdetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonseia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Azriady, SH,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya yang merupakan petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi tentang peredaran narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, lalu saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya menemui Terdakwa yang sedang duduk ditanah kosong di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan lalu saksi berpura-pura membeli Narkotika jenis shabu-shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dari kotak kaleng rokok dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dari tangan Terdakwa serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sekop plastik dari dalam 1 (satu) kotak kaleng rokok Gudang Garam;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama DANI (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eko Setiawan, SE,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya saksi dan rekannya yang merupakan petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi tentang peredaran narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, lalu saksi dan rekannya melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura membeli shabu-shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi dan rekannya menemui Terdakwa yang sedang duduk ditanah kosong di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan lalu saksi berpura-pura membeli Narkotika jenis shabu-shabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dari kotak kaleng rokok dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan shabu-shabu tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dari tangan Terdakwa serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sekop plastik dari dalam 1 (satu) kotak kaleng rokok Gudang Garam;
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama DANI (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di lokasi tanah kosong di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki memesan narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dari kotak kaleng rokok gudang garam dan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dari tangan Terdakwa serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sekop plastik dari dalam 1 (satu) kotak kaleng rokok Gudang Garam;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama DANI (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) sekop plastik, 1 (satu) kotak kaleng rokok gudang garam, 7 (tujuh) bungkus rokok plastik klip kosong dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1039/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Ajun Komisaris Polisi R.Fani Miranda,S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa **8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram**. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik **Nur Iman** tersebut diatas adalah Barang bukti atas **adalah benar mengandung Metamdetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di lokasi tanah kosong di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laki memesan narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dari kotak kaleng rokok dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dari tangan Terdakwa serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sekop plastik dari dalam 1 (satu) kotak kaleng rokok Gudang Garam;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama DANI (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1039/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Ajun Komisaris Polisi R.Fani Miranda,S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Nur Iman tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamdetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Iman membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Nur Iman dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Pales Raya Ujung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di lokasi tanah kosong di Jalan Pales Raya Ujung Gang Melati Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki memesan narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dari kotak kaleng rokok dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu dari tangan Terdakwa serta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sekop plastik dari dalam 1 (satu) kotak kaleng rokok Gudang Garam, dan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama DANI (DPO/Belum tertangkap) dengan maksud dan tujuan akan dijual kembali kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1039/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Ajun Komisaris Polisi R.Fani Miranda,S.T. pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Nur Iman tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar mengandung Metamdetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan ijin sita Nomor: 774/PenPid.B-SITA/2024/PN Mdn yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Maret 2024 barang bukti sebagai berikut: 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) sekop plastik, 1 (satu) kotak kaleng rokok gudang garam, 7 (tujuh) bungkus rokok plastik klip kosong dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) sekop plastik, 1 (satu) kotak kaleng rokok gudang garam, 7 (tujuh) bungkus rokok plastik klip kosong, oleh karen a barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan dan barang bukti tersebut bernilai ekonomi sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Iman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
   - 1 (satu) sekop plastik;
   - 1 (satu) kotak kaleng rokok gudang garam;
   - 7 (tujuh) bungkus rokok plastik klip kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br Ginting, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti, S.H., M.H.	Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.
Nurmiati, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)